REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da

Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore

Dottoressa Lucia Fanti Consigliere

Dottor Biagio R. Cimini Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 5558/17 Rg., trattenuta in decisione il 21 aprile 2021 e vertente tra

Parte_1 (Cf. *C.F._1*), elettivamente domiciliato a Roma in Via Timavo n. 12 presso l'Avvocato Sergio Usai, il quale lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione.

Controparte_1 (Cf. *P.IVA_1*), in persona del Ministro *pro tempore*, nonché la *Parte_2* *[...]*, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati a Roma in Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale li rappresenta e difende per legge.

Em_1 *Parte_3* (Cf. *C.F._2*), elettivamente domiciliata a Roma in Via di Santa Costanza n. 46 presso l'Avvocato Giulio Mancini, dal quale è rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.

Controparte_2.

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dal *Controparte_1* *[...]* *Controparte_1* e dalla *[...]* *Parte_4* e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 13911/2007 del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese e compensi professionali dei precedenti gradi di giudizio, incluso quello di legittimità, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario".

Per il *Controparte_1* *[...]*, e la la *Parte_2* *[...]*: "In totale riforma della gravata sentenza, respingersi le domande tutte originariamente proposte nei confronti del *CP_1* e dell'istituto scolastico appellanti ovvero ridursi la stessa all'equa misura. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nella denegata ipotesi di conferma in tutto parte, della disposta condanna nei confronti delle appellanti, dichiararsi la *Controparte_3* *[...]*, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare gli stessi appellanti per quanto sono stati condannati a pagare a titolo di capitale, rivalutazione, interessi, spese legali e di CTU, per l'effetto rimborsandoli di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, anche in relazione alle spese successive e di precetto. Spese come per legge".

Per *Email_2* *Parte_3* ""Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa e reietta, confermare l'appellata sentenza laddove la

stessa ha disposto il rigetto della domanda attrice nei confronti di Controparte_4 e, in parziale riforma della sentenza stessa, accogliersi l'appello spiegato dal Controparte_1 e dal IV Circolo Controparte_5 [...] di Roma, con il conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado dall'attrice Parte_5 in accoglimento dell'appello incidentale spiegato con il presente atto, condannarsi l'appellata Parte_5 alla rifusione in favore di Controparte_4 delle spese del giudizio di primo grado, nella misura indicata nella nota spese in tale giudizio depositata o in quella ritenuta di giustizia. Condannarsi altresì l'appellata Parte_5 – e quindi ove occorra ora l'erede Parte_1 - alla rifusione in favore di Controparte_4 delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio in riassunzione in favore dell'antistatario Avv. Giulio Mancini e di quello svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2017, [...] Parte_1 ha riassunto dinanzi a questa Corte, quale giudice di rinvio, il giudizio di appello proposto dal [...] Controparte_1, e dalla Parte_2 avverso la sentenza con cui, il 4 luglio 2007, il Tribunale Ordinario di Roma aveva condannato il suddetto CP_1 al pagamento della somma di euro 29.234,40, oltre le spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla sua dante causa [...] Pt_5 in un sinistro verificatosi il 7 dicembre 2001. Nel frangente, secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal Tribunale, all'interno dei locali della scuola materna in Roma Via dell'Acqua Bullicante la donna era stata attinta dall'anta di una porta antincendio, aperta da un allievo della vicina

Organizzazione_1 nel frangente sotto la vigilanza dell'insegnante *Controparte_4* .

Nel costituirsi in giudizio, il *CP_1* e la Direzione Didattica hanno ribadito la tesi che l'evento fosse da ascrivere al comportamento imprudente della *Pt_5* che si sarebbe avvicinata alla porta senza curarsi del pericolo di una sua improvvisa apertura.

Tra gli ulteriori appellati in riassunzione, a sua volta, la *CP_4* *[...]* ha insistito nel proprio appello incidentale, riguardo al favore delle spese di lite che il Tribunale, pur riconoscendo il suo difetto di legittimazione a contraddire, non le aveva accordato.

Preso atto delle rispettive conclusioni delle parti, precisate tramite note depositate in via telematica, la Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della *[...]* *Controparte_2* ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.

Inoltre, posto che la Direzione Didattica non figura attinta dalla pronuncia di condanna del Tribunale, per quanto la riguarda l'appello principale della *Parte_2* *[...]* si rivela inammissibile, per difetto d'interesse.

Considerato anche che l'annullamento da parte delle Cassazione è stata motivata dalla sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del Consigliere Estensore, e non già anche del Presidente, è lecito anche considerare che questa Corte non è vincolato da alcun principio di diritto, altrimenti enunciato a mente dell'art. 384 cpc.

Pervenuti così al merito, giova rammentare che l'art. 2048 cc, vale a dire la norma di riferimento del caso in esame, per quanto qui interessa prevede al primo comma la

responsabilità dei "precettori" per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui costoro si trovano sotto la loro vigilanza, salvo anche richiedere, al secondo comma, la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.

Ebbene, è dato riscontrare come tale prova liberatoria non sia stata offerta, in mancanza di elementi che facciano ritenere che la *CP_4* non fosse in condizioni di vigilare sul comportamento del minore affidato alla sua custodia e, quindi, impedire l'improvvisa apertura della porta.

Respinto così il gravame principale, viceversa trova accoglimento quello incidentale della *CP_4* non rientrando la compensazione delle spese di lite da parte del Tribunale in alcuna delle ipotesi previste in proposito dall'art. 92 antevig. cpc, applicabile ratione temporis, ovvero della soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, di cui dare conto in motivazione.

Le spese di lite sono regolate come da dispositivo, in considerazione delle reciproche soccombenze.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio: dichiara contumace la *[...]* *Controparte_2* respinge l'appello principale, quanto al *Controparte_1* *[...]*, e lo dichiara inammissibile quanto alla *Parte_2* IV *Parte_2* accoglie l'appello incidentale di *Controparte_4* e condanna quindi *Parte_1* al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 400 per spese, euro 2.000 per competenze ed euro 4.000 per onorari; condanna il *Controparte_6* *[...]* IV Circolo Didattico al rimborso delle spese di

lite, comprensive di euro 4.000 per onorari ed euro 1.500 per competenze, quanto al giudizio cassato; euro 7.000 per compensi per il giudizio di legittimità ed euro 6.000 per il presente di rinvio, da distrarre in favore del difensore antistatario Sergio Usai; condanna *Parte_1* al rimborso delle spese di lite anticipate da *Controparte_4* *[...]* pari ad euro 4.000 per onorari ed euro 1.500 per competenze quanto al giudizio cassato, euro 7.000 per compensi per il giudizio di legittimità ed euro 6.000 per il presente di rinvio.

Roma, 2 agosto 2021.

Il Presidente Estensore